

CAPÍTULO II

TRES FECHAS FUNDAMENTALES

15. Tres fechas. - 16. El año 1810. - 17. La independencia. - 18. La declaración de la independencia en 1816. - 19. Las Provincias Unidas y la república Argentina. - 20. La separación de las partes integrantes de las Provincias Unidas. - 21. La república Argentina y el Virreinato del Río de la Plata. - 22. La retroversión de la soberanía a cada unidad política de América. - 23. La república Argentina surge del ex Virreinato. - 24. La república Argentina y las provincias. - 25. La nación argentina.

15. Dijimos al comienzo que nuestro estado nace en 1853. La afirmación necesita ahora una explicación razonada. Y la haremos alrededor de tres fechas: 1810, 1816 y 1853. La primera —1810— corresponde al ciclo de la independencia; 1816, al de los ensayos constitucionales; la última —1853— al de la unidad constitucional.

16. Tal vez, quienes vivieron en 1810 no hubieran podido afirmar categóricamente al terminar ese año que el 25 de Mayo se había producido la independencia del Virreinato. Pero quienes hemos vivido después comprendemos que en 1810, el Río de la Plata se emancipó de España. Por eso, podemos preguntarnos si el año 10

—y concretamente, la revolución de Mayo— implican un fenómeno disociado del proceso que le sigue, o si, al contrario, los años posteriores guardaron conexión con 1810. Si 1810 es un año aislado, la revolución del 25 de Mayo se convierte solamente en un acontecimiento que concluye con la instalación de la Primera Junta; pero si 1810 es la iniciación de un período que tiene continuidad integradora con la revolución de Mayo, ésta ya no es exclusivamente un episodio, sino un proceso. O sea, algo que se va desarrollando sucesivamente y que sigue un curso histórico progresivo.

17. En 1810, las Provincias Unidas del Río de la Plata crean su gobierno propio. Más adelante nos ocuparemos de explicar esta circunstancia, y de exponer la cuestión tan debatida acerca del juramento de fidelidad a Fernando VII. Por ahora, sin preocuparnos demasiado por saber si la Junta de Mayo gobernaba a nombre del monarca cautivo o no, nos interesa saber qué pasó: no lo que pudieron creer los hombres del 25 de Mayo, sino lo que en realidad hicieron. Y lo que en realidad hicieron fue, a nuestro juicio, independizar de España a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tal es la postura que conviene a quien pretende —aunque sea modestamente— hacer filosofía de la historia: los acontecimientos se conocen, se interpretan y se comprenden tomando en cuenta la duración histórica de los procesos, y no los resultados inmediatos; es decir, haciendo una medición temporal e histórica de conjunto, sin fraccionar el curso

en momentos aislados y sin hacer perder a esos momentos la conexidad sucesiva y acumulativa del tiempo histórico.

La emancipación aparece evidente si, con ese prisma, visualizamos la revolución de Mayo en cuanto proceso, es decir, si no nos detenemos sólo en el 25 de Mayo, sino que abarcamos todo el lapso que lo continúa.

18. No debe desconcertarnos el hecho de que la independencia se “declara” seis años después, en el Congreso de Tucumán de 1816. ¿Es que hasta entonces no había independencia? ¿Y si la había, para qué se la proclama? Puede que todo sea más sencillo que lo que un historiador se suponga, y que estemos en condiciones de creer que lo que “se hizo” en 1810, “se dijo” en 1816 que se había hecho, formalizando en una declaración pública y oficial la emancipación ya consumada. Y ello no por vano formalismo, sino porque los hechos necesitan muchas veces tener constancia “urbi et orbe”. A veces las cosas se hacen, y se dice simultáneamente que se hacen; otras, se hacen sin decirlo. En 1810, se hizo, y no se dijo qué se hacía. En 1816 se dijo lo que se había hecho en 1810. El 9 de Julio no proclamó, pues, una independencia nueva o inexistente, sino una independencia existente desde 1810, que queda entonces jurídica y políticamente formalizada “erga omnes” —frente a todos (a nosotros mismos y al mundo) —.

19. Y ahora sobreviene otra pregunta, propia de nuestra afirmación de que el estado que se llama República

Argentina nace en 1853. ¿Las Provincias Unidas del Río de la Plata son la República Argentina? Quizá con ligereza alguno se tentara de responder apresurada e ingenuamente que sí, en razón de que el art. 35 de la constitución que nos rige, oficializa los nombres de nuestro país e incluye entre ellos el tan viejo e histórico de "Provincias Unidas del Río de la Plata", que también cantan las estrofas del himno. (Y si en el uso cotidiano ya no se emplea tal nombre, no es menos cierto que la nomenclatura es perfectamente constitucional). De esto concluiríamos que las Provincias Unidas y la República Argentina son un solo y mismo estado, con lo que nuestro estado no dataría de 1853 sino de 1810.

Pero esto nos parece histórica y políticamente inexacto. Tanto el derecho internacional público como el derecho constitucional estudian los casos y las situaciones en que un estado desaparece y se extingue, y en que un estado nace como estado nuevo —es decir, no como continuación de otro que se ha transformado—. La independencia de colonias con respecto al estado metropolitano del que forman parte, es un caso de surgimiento de estados nuevos: los que se independizan ⁴.

20. En 1810 se independizaron las Provincias Unidas, y en 1816 esa independencia adquirió declaración jurí-

⁴ Así, Biscaretti di Ruffia cita entre las formaciones de estados de carácter secundarias, el caso de la parte del territorio estatal que se separa para determinar el nacimiento del nuevo estado; y pone como ejemplo, el de las colonias ("Derecho constitucional", Ed. Tecnos, Madrid, p. 130).

dica formal. Pero la unidad política y territorial que el 25 de Mayo se separó de España, estaba integrada por algo más de lo que, desde 1853, es la actual República Argentina. El ámbito jurídico-político de la República Argentina es más reducido que el de las Provincias Unidas. Dentro de lo que en 1810 se llamaba Provincias Unidas, se produjo paulatinamente el mismo proceso de separación que vemos en la emancipación de toda América con respecto a España, dando origen a estados nuevos que se fueron desmembrando, en un proceso natural y legítimo, del tronco común de las Provincias Unidas. Dicho de otra manera: en 1810 las Provincias Unidas se independizan de España; en 1816 lo declaran; y en fechas diversas van separándose del conglomerado, como estados nuevos, distintos territorios y pueblos que estaban reunidos en esa unidad solidaria. Ninguno de estos estados —tampoco la República Argentina— fue ni es el sucesor (en sentido jurídico y político) de la unidad que se llamó Provincias Unidas del Río de la Plata, y que quedó extinguida cuando todas sus partes se organizaron —no ya independientemente de España— sino independientemente entre sí y unas de otras⁵.

⁵ El mismo Biscaretti enfoca otro tipo de formación secundaria de estados, previa extinción de uno o más estados, que puede acontecer después de la disgregación de los mismos (ob. cit. p. 131). Es claro que el autor se hace cargo del arduo problema de la identidad, originado por la necesidad de saber si todos los estados que así surgen son realmente nuevos, o si uno de ellos debe engarzarse con vínculo de continuidad al estado anterior más amplio. En uno de los ejemplos que trae

21. La República Argentina ocupa territorialmente una parte de lo que fue, hasta 1810, el Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776. Este Virreinato abarcaba, además de lo que después fueron las catorce provincias argentinas —y ahora 22— una serie de territorios fuera de lo que hoy es Argentina, y que eran los siguientes: las intendencias de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, de Charcas (denominada también de La Plata) y del Paraguay, y las provincias de Moxos, Chiquitos, Montevideo y Misiones. Esta es la unidad jurídico-territorial que en 1810 se separa de España. Y de ella van a surgir, después, muchos estados —entre ellos la República Argentina— todos con igual derecho a su independencia. De donde Uruguay, Bolivia, Paraguay, no son desmembraciones de Argentina, sino de aquel conglomerado constituido por las Provincias Uni-

a colación (los estados absorbidos por Alemania en el período que comenzó en 1938, y reconstituidos después de 1945) opina que dado el carácter definitivo de la incorporación extintiva de esos estados, debería acogerse luego la tesis de la novedad, a pesar de que el derecho internacional parece haber seguido la de la restauración (ob. cit. p. 131, nota 46).

Refiriéndose a la extinción de los estados, menciona el caso de disgregación o fraccionamiento de un estado en otros estados nuevos menores, o en simples fragmentos absorbidos por otros estados; y dice que ha de admitirse la tesis de que el estado alemán de 1945 se ha extinguido para dar paso, primero, a cuatro ordenamientos territoriales dependientes de estados ocupantes; luego a varios ordenamientos estatales de los *länder*, y en fin, a los dos estados de Alemania Occidental y de Alemania Oriental (ob. cit. p. 133, nota 50).

das, del que Argentina también era una parte⁶. Por eso, la República Argentina surge como estado en 1853, no quedando hasta esa fecha demarcada como estado, ni territorialmente, ni políticamente.

Prueba de ello es que al Congreso de Tucumán concurren diputados por Charcas, Chichas y Mizque, en tanto no lo hacen los de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental. Con esa composición se declara la independencia el 9 de Julio, y se suscribe la constitución de 1819 —dictada también por el Congreso de Tucumán— titulada como constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica, a la que también estampa su firma el diputado por Cochabamba. Años más tarde, en el Congreso de 1824, se dicta la constitución de 1826 —que ya se denomina constitución de la República Argentina— con la presencia de diputados por Tarija y Montevideo, y por Misiones.

Hay que esperar al Congreso Constituyente de 1853 para encontrar configurada la unidad territorial y política de nuestro estado a través de las trece provincias, con la sola exclusión de la de Buenos Aires, que no se incorpora hasta 1860.

22. Cuando los pueblos de América acuden a la teo-

⁶ Véase cómo Zorrilla de San Martín, refiriéndose a las colonias hispánicas de América subtropical, dice que formaron el Virreinato español del Río de la Plata, "materia cósmica... de cuatro repúblicas: la Argentina, o gran núcleo central...; el Paraguay...; Bolivia...; la República Oriental del Uruguay..." ("Detalles de Historia", Montevideo, 1930, p. 148-9).

ría y a la práctica españolas de considerar reasumida la soberanía por la acefalía de autoridad en la Península —ocupada por el invasor francés—, instituyen gobiernos propios a nombre del rey cautivo, discutiendo si el poder retrovertido a la comunidad se radicaba en América como unidad total —distinta de España—, o al contrario, en cada una de las comunidades de América que conformaban unidades perfectamente individualizadas y distintas entre sí. Parece haber prevalecido la última postura, y tanto que la Junta instalada en Buenos Aires el 25 de Mayo de 1810 sucede al virrey solamente en el gobierno de la jurisdicción territorial que éste tenía a su cargo hasta ese momento ⁷.

⁷ Aún así, quienes entienden que la soberanía había retrovertido en los pueblos del virreinato, llegan a sostener que esa soberanía “no era patrimonio particular y exclusivo de alguno de esos pueblos”; “era patrimonio común de todos unidos. Ninguno de ellos quedaba investido de los poderes supremos para gobernar a su arbitrio a los demás” (González Calderón, “Historia de la Organización Constitucional”, Bs. As. 1930, p. 26). De ahí que Alberdi considere que “devuelta la soberanía política del país al pueblo de todas sus provincias, no era cosa llana en que éstas consintiesen en recibir autoridades y leyes, en admitir como su metrópoli territorial a una de dichas provincias...” (“Obras completas”, Bs. As. 1887, T. V, p. 334). Tanto es así que, cuando se ha consumado el 25 de Mayo y Buenos Aires ha sentado la tesis de la gestión de negocios, como hermana mayor, para actuar en nombre de los pueblos del interior, éstos entienden confirmar esa representación tácita por ratihabición. Surge ello de la exposición de motivos del reglamento del 22 de octubre de 1811, en la que el deán Funes dice: “Para que una autoridad sea legítima entre las ciudades

Cuando el proceso revolucionario se afianza y consolida, es proclamada la independencia, también a nombre de las Provincias Unidas en Sudamérica —que, volvemos a repetirlo, no eran la República Argentina—. Pero si no se independizaba el todo, no podían emanciparse las partes. Si a la República Argentina le ha caído la herencia de esa declaración de independencia, en tanto otros estados la formularon por separado, ha sido en razón de que Buenos Aires fue el eje de rotación de la revolución rioplatense ⁸, que no sintió la necesidad de hacer pública una nueva y distinta declaración.

23. En la medida en que nuestro estado se constituye por acto originario de poder constituyente en 1853, sur-

de nuestra confederación, debe nacer del seno de ellas mismas... Así lo comprendieron estas propias ciudades, cuando revalidando por un acto de ratihabición tácita el gobierno establecido en esta capital, mandaron sus diputados para que tomaran aquella porción de autoridad que les correspondía como miembros de la asociación". En este pensamiento radica ya la base futura de la asociación por pactos o consentimiento. La idea y la realidad del pacto recíproco —primer fundamento de los pactos preexistentes que va a invocar nuestra constitución de 1853— va a comenzar con Artigas.

⁸ En cierto modo, este pensamiento palpita en la siguiente afirmación de Mariano de Vedia y Mitre: "...la nación en gestación daba así muestras de que comenzaba su existencia. Vino a la vida en Buenos Aires. Desde Buenos Aires daría vigor a todos sus miembros, los galvanizaría, y consolidaría su organismo... Más aún: la nación que surgía fecundaría la tierra de América. De ella nacerían nuevos estados, bajo el estímulo de fuerzas y de sentimientos comunes" ("La vida de Monteagudo", Ed. Kraft, Bs. As., T. I, p. 110).

ge políticamente del seno de una entidad política pre-existente⁹ y desaparecida —el ex Virreinato o Provincias Unidas—, después de haberse creado otros estados en las partes del territorio donde las poblaciones se sintieron como núcleos telúricos de una misma nacionalidad, diferentes de otras —como por ej.: la Banda Oriental, Paraguay y Bolivia.

24. Nuestras provincias, protagonistas y creadoras del estado federal en un orden cronológico o histórico, son también cronológica e históricamente anteriores y preexistentes a él, mientras en un orden lógico-jurídico, el estado federal es anterior y superior a las provincias que lo forman (porque la validez de los ordenamientos jurídicos que constituyen a las provincias en miembros o partes de la federación, se imputa o atribuye a la constitución federal —es decir, deriva del ordenamiento constitucional del estado federal—)¹⁰.

25. También podríamos admitir que la nacionalidad argentina como vínculo entre hombres cuya pluralidad compone la "nación" argentina, es anterior al estado que, con el nombre de República Argentina, se constituye en el año 1853. Ese núcleo nacional compone el

⁹ Así como Julián Marías ha podido escribir que Europa es un ámbito preexistente a las naciones ("Sobre Europa", *La Nación*, 21 de abril de 1957), podemos afirmar nosotros que hubo un ámbito preexistente a nuestras provincias (v.: *La Nación*, 21 de abril de 1957).
¹⁰ Art Campos, "Derecho Constitucional", cit. T. I, p. 520-1)
Art Campos ob. cit. T. I, p. 493.

grupo mayoritario de la población que —como elemento humano— forma al estado —en concurrencia con el elemento territorio, con el elemento poder, y con el elemento gobierno—. Pero la nación anterior y preexistente al estado, no se convierte en estado, no se politiza, no adquiere organización institucional. De donde el estado constituido en 1853 con el nombre de República Argentina no es la “nación” argentina políticamente organizada, manteniéndose ambos como distintos y sin coincidencia. (En efecto, el elemento humano que forma la población del estado es un conjunto de hombres —y no de nacionales—; en ese conjunto, la mayoría pertenece a una misma nacionalidad argentina; pero muchos de esta nacionalidad no integran la población, porque son habitantes de otros estados, cuyas poblaciones a su vez componen; y muchos de nacionalidad no argentina hacen parte de la población de nuestro estado.)